

징 계 사 항

1. 제 목 : 근무태만 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : △△보훈요양원 사회복지직 5급 ☆☆☆☆사 C○○
3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원(이하 '징계대상자'라 한다)은 '16.11. 1. △△보훈요양원에 ☆☆☆☆사로 입사하여 ●●과에 배치되어 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하도록 정하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 공단 직원으로서 상사의 정당한 직무상 지시에 따르며, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 직원 등에 대한 인권을 존중하고 친절하게 업무를 처리해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 근무태만

징계대상자는 근무시간 중 ◆◆◆◆실을 과다하게 방문하여 체류하는 등 과도하게 자리를 비우고, 주기적평가 수행률 및 상담실적이 저조하며, 방문프로그램을 부실하게 운영한 것으로 확인되었습니다.

① (과도한 자리비움) '18.11. 2.~'20. 7. 7.(출근일수 324일) 기간 중 징계대상자의 업무시간 내 ◆◆◆◆실 방문현황을 분석한 결과 [표 1]과 같이 최소 1,169회 방문(일평균 3.6회)하였으며, 1회 방문 시 평균 17분을 체류(일평균 61분)한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] C○○ ☆☆☆☆사 ◆◆◆◆실 방문 및 체류현황

출근일수	◆◆◆◆실 방문횟수	체류 시간	일평균	
			방문횟수	체류시간
324일	1,169회	19,873분 (평균 17분)	3.6회	61분

※ 연차(반반차 등), 출장, 청휴 등 근태발생일 82일, 요양원 출입기록 자체가 없는 11일을 출근일수에서 제외하여 출근일수(평균산정을 위한 모수)를 산정

※ ◆◆◆◆실 방문횟수는 출퇴근(유연근무 반영) 전후, 점심시간 모두 제외

· 업무시간 중 입구 태깅 968회

· 입구 태깅은 없으나 (입구 태깅과 연속하지 않고 별개로)출구만 태깅 201회

※ 평균체류시간 : 입구태깅과 연속해서 출구태깅한 754건(12,823분 16초) 평균

또한 [표 2]와 같이 징계대상자가 ◆◆◆◆실에 출입하거나 ◆◆◆◆실에서 ◆◆◆◆실 직원 등과 이야기하는 장면이 여러 차례 다른 직원들에게 목격되었습니다.

[표 2] C○○ ☆☆☆☆사 ◆◆◆◆실 출입 등 목격 진술현황

일시	상황	출입기록 대조
'20. 4.17. (10:30경)	▼▼KBS 촬영팀과 요양원 직원들(원장, ○○부장, ♀♀과장, ♀♀과장 등) ◆◆◆◆실 방문 시에 A○○과 이야기를 나누다가 놀라며 의자 앞에 놓여있던 뽕튀기를 들고 급히 나가는 것을 목격	10:07:26 ■■■실 옆 요양원 부출입구 ※ ■■■실 주변 태깅
'20. 5.26. (11:00경)	커피를 들고 ◆◆◆◆실을 들어가는 것을 목격(목격한 직원이 다른 직원에게 허구한 날 저러고 있어도 되냐고 직원으로서 너무하는 것 같다고 말함). 이후 11시 40분경 ◆◆◆◆실에서 나오는 것을 다른 직원이 목격	10:31:45 ■■■실 입구 11:02:27 ■■■실 출구
'20. 6. 2. (16:40경)	TV교체 공사 점검을 위해 직원들(원장, ○○부장, ♀♀과장)이 ◆◆◆◆실 방문, A○○, B○○, C○○이 데스크에 앉아 있다가 C○○이 도망치듯 빠져나감.	15:58:35 ■■■실 입구
'20. 6. 3. (10:20경)	요양원 간부진이 ◆◆◆◆실 라운딩 후 ◆◆◆◆실 방문 시 C○○이 간부진을 보자마자 ◆◆◆◆실을 빠져나감	09:59:09 ■■■실 출구

이러한 징계대상자의 자리비움으로 인하여 [표 3]과 같이 ☆☆☆☆사 이석 관련 내부직원들의 민원이 4차례 접수되었으며, 관련자 진술 등을 추가로 확인한 결과 4층 ◆◆실 담당임에도 불구하고 어르신 상담이나 라운딩이 정상적으로 이루어지지 않았으며, 아침체조 후에도 ▷▷▷▷사 반장 등과 사담을 나누는 것이 자주 목격되는 등 징계대상자의 자리비움은 ◆◆실 직원들의 정상적인 업무진행에 상당한 악영향을 끼친 것으로 파악되었습니다.

[표 3] ☆☆☆☆사 이석 등 관련 내부민원 접수현황

구분	내용
'20년 5월	☆☆사 자리 이석 시 전화착신 요청 - ♣♣과는 상시 전화 착신을 통해 업무를 진행하나, ☆☆☆사는 잦은 자리 이석으로 업무 관련 내용 전달을 위해 별도 연락 취해야 함에 따라 불편함
	4월 21일 업무시간 중 직원 상대로 노조활동하고 있는 것을 확인함.
'20년 1월	☆☆☆☆사 1일 일정표 공유 - ☆☆☆☆☆사 부재로 인한 업무공백이나 불필요한 오해의 소지를 제거 가능
	☆☆☆☆사 ◆◆실 근무 요청 - 자리비움, 탄력근무, 육아시간 단축 등으로 업무 공백 시 대체업무 지정자 불분명 - 일부 ☆☆☆사는 어르신 개인면담, 상담 미루거나 결과 전달 없음 - 일부 ☆☆☆사 ▷▷▷▷사들과 상담 및 간식먹으며 오전 11시 가까이 보내는 등 근무태만
'19년 8월	☆☆☆☆사 담당 유니트에 올라와 근무 요청 - ☆☆☆사들의 부재로 전화상담이나 전달 건 어려움 너무 많고 그때그때 연결이 해결이 안 되는 경우 많아 ♣♣과로 민원 발생

※ 민원내용상 특정 ☆☆☆☆☆사를 지칭하지는 않았으나 조사과정에서 ◆◆실 근무자들이 일관되게 조사대상자의 부재 등에 대해 불만을 호소함.

※ ◆◆실 직원 진술

조사대상자와 라운딩 시에 ▷▷▷▷사들과 어르신 특이동향뿐 아니라 노조관련 이야기를 하였으며, 자꾸 이야기가 길어져서 일이 지연되고, 지연된 시간만큼 더 바쁘게 일을 해야 해서 부담이 되어 피하기도 하였음.

※ 사무실 직원 진술

자리비움이 심함. 공식적으로 아침체조(08:30-09:30) 가고 이후 10:30까지는 담당 층 ◆◆실 라운딩으로 잡혀 있어 자리를 비움. 그러나 **10:30분 이후에도 자리를 비우고 11:30 전후로 사무실에 잠시 들렀다가 12:00경에는 다시 보이지 않음.**(●●과 점심시간은 12:30-13:30) 13:40경 자리에 착석했다가 방문프로그램 진행으로 14:00~15:00부터 공식적으로 자리를 비움. **15:30 전후로 자리에 왔다가 16:00 전후로 다시 자리를 비움. 17:00 전후로 사무실에 다시 오거나 아니면 17:30경에 나타나 가방을 챙겨서 퇴근.**

○○○ ☆☆☆사가 자리에 없어서 전화를 대신 받으면 '또 없어요?', '도대체 어디 있어요? ◆◆실에도 없는데', '아 급한데..' 등의 불만 섞인 짜증들을 많이 듣게 됨.

② (주기적 평가 수행률 및 상담실적 저조) 징계대상자는 [표 4]와 같이 '20. 3.30.현재 주기적평가 미결업무 비율이 93.2%에 달하였으며, 이에 '20. 4. 1. '미결업무(주기적 평가) 수행 계획(△△요양-2038호)'을 수립하여 '20. 9. 3.까지 완료하겠다고 하였으며, '20. 6.30.현재에도 미결비율이 78.3%에 달하는 것으로 확인되었습니다.

[표 4] ○○○ ☆☆☆사 주기적평가 수행 미결현황

'20. 3.31.현재			'20. 6.30.현재		
대상건수	미결	비율	대상건수	미결	비율
118건	110건	93.2%	120건	94건	78.3%

또한 [표 5]와 같이 '19. 7. 1~'20. 5.31. 11개월간 상담실적이 월평균 30건으로 다른 직원들의 평균건수(69.2건) 대비 43.4%수준에 불과하며, 실제로 조사대상자의 오후(체조진행 등 공식 일정이 없는 시간대) 담당◆◆실(4층) 출입기록 확인 결과 [표 6]과 같이 일평균 0.64회에 불과한 것으로 확인되었습니다.

[표 5] ☆☆☆사 월평균 상담실적 현황('19. 7. 1~'20. 5.31.)

구분	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
입력건수(건)	326	733	211	233	190	348
근무기간(월)	11	11	4	3	3	3
월평균(건)	30	67	53	93	63	70

[표 6] C○○ ☆☆☆사 일평균 담당◆◆실(4층) 방문현황

조사대상자 '19년 종일근무	4층 출입 횟수			일평균
	입구태깅	출구만 태깅	계	
193일	114회	9회	123회	0.64회

※ 출구만 태깅한 경우는 입구태깅은 없으나, 출구태깅한 경우 1회 출입으로 인정

※ '20년 2월 이후 오후 공식 일정(방문프로그램) 운영되어 '19년 기록만 분석

③ (주기적 평가 수행률 및 상담실적 저조) △△보훈요양원에서는 '20. 2. 3. 코로나19 관련으로 기존 오후 프로그램을 전체 집합형태에서 총별로 분리하여 ☆☆☆사가 직접 방문하여 실시하기로 방침을 수립하고 총별 담당자가 ◆◆실에 방문하여 프로그램을 진행하였습니다.

그런데 징계대상자의 담당◆◆실(4층) 출입기록을 살펴본 결과, '20. 2월~6월 중 징계대상자의 정상근무(휴가 등 제외)일 79일 중 24일(30% 수준)은 오후 시간대(13~16시)에 4층 출입기록이 확인되지 않았으며, 이는 일부 출입기록이 누락될 가능성을 감안하더라도 과도한 수준이며, 참고인 등의 진술 등으로 볼 때 일부는 실제로 직접 프로그램을 진행하지 않았을 것으로 판단됩니다.

※ 참고인 진술

♣♣과장	'20. 2월경 여직원탈의실에서 E○○ ☆☆사가 'C○○ ☆☆사처럼 담당◆◆실에 가지 않고, ▷▷▷사 반장에게 맡기고 결과보고와 사진만 받으면 안 될까요?' 라고 이야기함. 그러면 안 되며, 직접 진행하여야 한다고 답하였고, 이후 몇 번 점검차 라운딩 해 봤는데 그때는 직접 진행하는 것이 보였음.
◆◆실 직원	초창기에는 매일 올라오지 않았던 것 같으며, 올라오지 않은 날은 ▷▷▷사 반장이 중심이 되어 수행하고 다른 ▷▷▷사들이 도와주면서 수행하였음.

2) 상사에 대한 폭언

징계대상자는 소속 과장의 정당한 업무지시에 대하여 [표 7]과 같이 4차례 불만을 제기하는 과정에서 샷대질을 하고 격앙된 말투로 '니를 과장으로 생각하지 않는다.'는 등의 폭언을 한 것으로 확인되었습니다.

[표 7] ♀♀과장에 대한 폭언 사례

일자	지시내용	폭언내용
'19.7.23.	주기적평가 등 전반적인 업무 지연에 대해서 조속하게 마무리 요청	과장에게 삿대질하면서 격앙된 말투로 'LOO과장이 ♀♀과장일 때는 내가 참았는데 이제부터는 야근 안 하겠다.'는 취지로 말함.
'19.10월경	9월 건의함 접수내용(자리비움, ▷▷▷사들과 사담 등 근무태만)과, ▷▷▷사들의 고충이나 요구사항 등을 요양전담간호사에게 직접 전달할 수 있도록 해달라는 요청이 있어 ☆☆사들과 공유하고 '앞으로 라운딩 마치면 10시 30반 까지 사무실로 내려오라'고 지시	'▷▷▷사들이 ☆☆☆사들에게 하소연을 하는 경우가 허다한데 어떻게 모르는 척 하느냐', '과장이 앞으로 어르신이 죽든 말든 다 책임지면 ◆◆실에 관여하지 않겠다'라고 큰소리로 말함.
'19.11월말	11월 상담실적이 부진하였고 원장님의 지시도 있어서 '장기요양기관평가 기준 분기별 1회 이상 상담기록이 필수이며, 다른 요양원에서도 정기적으로 입력하고 있으니 바빠서 전산으로 입력이 힘들면 라운딩 흔적이라도 남길 수 있게 수첩기록도 괜찮다'고 지시	'이미 라운딩 다 하고 알아서 하는데 왜 자꾸 기록을 남기라고 하느냐? 알아서 일할 시간도 없는데 더 일시키면 힘들어서 못한다'고 큰소리로 이야기함. 너무 큰 소리로 이야기해서 사무실에서 일하던 ★★과장(LOO)이 회의실로 들어와 '무슨 싸움났냐?'면서 확인함.
'20.2.25.	원장님의 지시로 코로나19 지속에 따른 화상면회 운영과 관련하여 어르신들의 수요조사를 실시할 것을 지시하였고 해당 내용을 ☆☆☆사 단톡방에 내용을 전달 (13:30분경)	이후 조사대상자가 과장을 □□□□실로 불러서 '이미 희망하시는 분들은 핸드폰으로 화상면회를 하고 있었는데, 니가 그런 내용들을 원장님에게 잘 전달하지 못해서 또 이렇게 ☆☆☆사들이 일 안하는 것처럼 보이게 되는 게 아니냐'고 말하며 과장에게 단톡방 화면을 보여주면서 '왜 니 카톡에 답이 없는 줄 아냐? 니가 너무 강압적이라서 그렇다. 우리는 니를 과장으로 생각 안 한다.'고 언성을 높여 이야기 하면서 삿대질함.

5. 징계대상자의 주장

“다-1)” 근무태만 행위와 관련하여 징계대상자는 근무시간 중 ◆◆◆◆실을 방문한 것은 어르신 욕구상담, 물품구입 등 어르신들이 ◆◆◆◆를 잘 받고 있는지 파악하기 위함이며, 쉬는 공간이 따로 없어 쉴 때는 거기서 쉬기도 하며, ◆◆◆◆사들과 어르신 사례에 대한 의견을 나누곤 했다고 주장합니다.

또한 주기적평가 수행 지연은 전임 J○○ 원장('19. 1. 1.~'19.12.31.) 부임 후 업무량이 많아져 대부분 ☆☆☆사들이 주기적평가 작성이 밀려 있는 실정이며, 방문프로그램 진행은 어르신 상담 등으로 부재 시 ▷▷▷사(가)가 진행하는 경우가 있었고, 라운딩 시에는 ▷▷▷사 등과 사담이 아닌 주로 어르신들에 관한 이야기를 하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 ☆☆☆사가 ◆◆◆◆실을 방문하여 어르신의 상태를 파악하는 경우는 전혀 일반적이지 않고, ◆◆◆◆실 직원(A○○, B○○)들 또한 징계대상자가 특정 어르신(K○○, ◆◆◆◆실 상주 시간이 많고 의식이 명료하며, 요구사항이 많음)에 대한 상담 및 케어를 주로 한다고 진술하고 있으나 의식이 있는 특정 어르신에 대한 서비스 제공을 핑계로 과도하게 ◆◆◆◆실을 방문한 행위는 다른 입소자들의 부실한 관리로 이어질 수밖에 없으므로 설득력이 없습니다.

또한 공단은 점심시간(매 4시간 근무마다 30분의 휴게시간을 적용하여 8시간 근무 중 1시간의 중식시간을 제공) 외에 공식적인 휴게시간을 부여하고 있지 않으므로 때대로 쉬는 행위를 공식적으로 인정하기는 어려우며, 업무량이 많아 주기적 평가가 주기적 평가가 밀려 있다면 좀 더 ◆◆◆◆실 방문 등 이석을 자제하고 업무에 집중했어야 했다고 판단됩니다.

“다-2)” 상사에 대한 폭언 행위와 관련해서 징계대상자는 폭언에 대한 기억이 나지 않으며, 일상적으로 이야기하는 수준으로 한 것뿐이라고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자는 평소에도 다른 직원에게 ♀♀과장에 대해 ‘노조에서 과장자리 만들어서 앉혀줬는데 생각보다 너무 못한다. 마음에 들지 않는다’는 취지로 발언하며 과장의 위신을 깎아내리며 지휘체계가 정상적으로 작동되지 못하도록 복무질서를 교란한 정황이 확인되었으며, ♀♀과장이 다수의 폭언 상황을 구체적으로 진술하고 있으며, 일부 상황은 목격자가 있는 점으로 볼 때 상사에 대한 폭언 행위는 사실로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “정직” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 9. .

감 사 ■ ◇ ■